
政府信息
公开指南


政府信息
公开制度


法定主动
公开内容

- 履职依据
- 机关简介
- 规划计划
- 财政资金
- 统计信息
- 事故调查
- **调查报告**
- 人事信息
- 专家库
- “双随机、一公开”
- 其他法定信息
- 重点领域公开
- 行政处罚与行政强制


政府信息
公开年报


政府网站
年报

依申请公开

贵州省从江县登阳锰业有限责任公司“8•30”较大中毒和窒息事故调查报告

发布时间: 2023-01-30 09:15 字体:[]

贵州省从江县登阳锰业有限责任公司

“8·30”较大中毒和窒息事故调查组

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故区域地理位置 2

（二）事故有关单位基本情况 3

1.事故单位：贵州省从江县登阳锰业有限责任公司 3

2.爆破单位：贵州纳雍建宁爆破工程有限责任公司 4

（三）八当锰矿基本情况 4

1.采矿许可证 4

2.矿山人员 5

3.矿山生产总体布局 5

（四）八当锰矿北矿段设计及建设情况 5

1.开拓系统设计 6

2.掘进通风设计 6

3.井巷工程 7

4.压风系统 9

5.通风系统 9

6.安全避险“六大系统” 10

7.掘进施工组织 10

（五）事故地点基本情况 11

1.事故地点 11

2.事故地点相邻区域 11

二、事故经过和应急处置及善后处理情况 11

（一）事故发生前作业情况 11

（二）事故经过及救援情况 13

（三）事故信息报告情况 14

（四）属地党委政府和有关单位应急处置情况 15

（五）善后处置情况 16

（六）死亡人员信息 16

（七）直接经济损失 16

三、事故直接原因及分析 17

（一）直接原因 17

（二）直接原因分析 17

1.老巷内积聚有毒有害气体 17

2.爆破形成裂隙导通老巷 17

3.715通风巷未通风 19

4.事发地点气体存在中毒和窒息危害 19

5.冒险作业、盲目施救 19

四、登阳公司对问题隐患的整改落实情况 20

（一）对国务院安委会督导帮扶组交办问题隐患整改情况 20

（二）对国家矿山安监局贵州局交办问题隐患整改情况 21

（三）对县应急局发现问题隐患整改情况 22

五、涉事企业存在的主要问题 22

（一）登阳公司 22

1.长期违法违规施工建设 22

2.阳奉阴违虚假整改 23

3.违章指挥冒险蛮干 24

4.安全管理混乱 24

（二）建宁爆破公司 26

六、对事故责任有关单位及人员的处理建议 27

（一）建议追究刑事责任人员 27

（二）建议予以行政处罚的单位和人员 29

（三）建议公安部门处罚的单位和人员 31

（四）有关单位和监察对象 31

七、事故主要教训 31

（一）事故企业冒险蛮干，管理混乱 31

（二）从江县党委政府不重视安全生产工作 32

（三）应急部门非煤矿山安全监管不到位 32

（四）人社部门劳动保障监察执法不力 33

八、事故防范和整改措施建议 33

（一）坚决扛起保障安全生产政治责任 33

（二）严格落实矿山企业安全生产主体责任 34

（三）严厉打击非煤矿山行业非法违法行为 34

（四）严格管控非煤矿山企业重大安全风险 35

（五）切实加强劳动保障监察 355

贵州省从江县登阳锰业有限责任公司

“8·30”较大中毒和窒息事故调查报告

2022年8月30日13时30分左右，贵州省从江县登阳锰业有限责任公司八当锰矿北矿段（建设矿段）建设施工过程中发生一起中毒和窒息事故,造成3人死亡，直接经济损失405.47万元。

事故发生后，应急部和省领导高度重视。应急部副部长、国家矿山安监局局长黄玉治迅速作出批示，要求全力以赴救治伤员，把损失降到最低。省政府常务副省长吴强批示，要求国家矿山安监局贵州局和省应急厅认真调查，查明责任，严肃处理。国家矿山安监局副局长周德昶也作出批示，提出明确要求。省应急厅、国家矿山安监局贵州局主要负责人率有关人员迅速赶赴现场，指导应急处置工作。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》等法律法规，省政府决定对该起事故实施提级调查，成立了由省应急厅、国家矿山安监局贵州局牵头，省公安厅、省自然资源厅、省工业和信息化厅、省总工会和黔东南州人民政府参加的贵州省从江县登阳锰业有限责任公司“8·30”较大中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并分设管理组（综合组）、技术组。技术组下设专家组和应急处置评估组，聘请采矿、通风等方面的专家参与事故调查工作。邀请省纪委省监委同步介入调查。

事故调查组认真贯彻落实应急部和省领导重要批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、取样检测、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，查明了有关地方党委政府和相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：贵州省从江县登阳锰业有限责任公司“8·30”较大中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故区域地理位置

贵州省从江县登阳锰业有限责任公司八当锰矿（以下简称八当锰矿）位于从江县城北东平距约15千米处高增乡小黄村境内。矿区地理坐标：东经108°58′45″～109°00′00″，北纬25°51′00″～25°52′30″。（见图1–1）

图1–1 事故矿区交通位置图

（二）事故有关单位基本情况

1.事故单位：贵州省从江县登阳锰业有限责任公司（以下简称登阳公司）

统一社会信用代码：91522633775336829H；类型：有限责任公司；住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇銮里村；法定代表人：张某令；注册资本：人民币贰仟叁佰万元整；成立日期：2005年8月24日；营业期限至2025年8月22日；经营范围包含电解金属锰片、锰碇、碳酸锰矿、锰粉加工销售，氧化锰矿购销，锰矿开采；登记机关：从江县工商行政管理局。登阳公司设执行董事张某令，总经理王某眷，副总经理刘某。公司内设财务科、采购科、销售科，下设八当锰矿、电解锰厂，成立了安全生产管理机构和通风系统管理机构，安全生产管理机构和通风系统管理机构负责人刘某。

2.爆破单位：贵州纳雍建宁爆破工程有限责任公司（简称建宁爆破公司）

统一社会信用代码 91520525072025119F；法定代表人：曾某；注册资本：人民币壹仟万元整；企业类型：有限责任公司；企业地址：贵州省毕节市纳雍县雍熙镇工贸街；经营范围包括设计施工及安全监理等；营业期限：2013年7月2日至无固定期限；登记机关：纳雍县市场监督管理局。《爆破作业单位许可证（营业性）》编号：5200001300266；资质等级二级；从业范围：设计施工、安全评估、安全监理；有效期至2023年12月20日；签发机关：贵州省公安厅；登记日期：2020年12月20日。2021年9月22日，建宁爆破公司从江项目部（廖某鑫）与登阳公司（王某眷）签订《建宁爆破公司爆破工程施工合同书》，合同期限：2021年9月12日至2026年9月12日。项目部经理：廖某鑫，副经理：曾某，安全员：陆某刚，爆破员：陆某滔，项目部成立了安全生产管理机构，安全生产管理机构负责人廖某鑫。

（三）八当锰矿基本情况

1.采矿许可证

登阳公司于2013年12月17日取得原贵州省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，证号：C5200002013122110136503；采矿权人：贵州省从江县登阳锰业有限责任公司；矿山名称：贵州省从江县丙妹镇八当锰矿；地址：从江县丙妹镇銮里村；有效期限至2033年12月26日；开采矿种：锰矿；开采方式：地下开采；生产规模：5万吨/年；矿区面积：1.7304平方千米。

2.矿山人员

矿长：喻某奇；总工程师（兼采矿工程师）：姚某发；安全生产管理人员：贾某强；测量工程师：王某杭。矿山设打眼和出渣2个作业班组，共20人。

3.矿山生产总体布局

八当锰矿沿底部沟谷划分为南、北两个矿段（均为独立生产系统）。

南矿段设计生产规模5万吨/年，2016年11月28日首次取得由原黔东南州安监局颁发的安全生产许可证，编号：（黔）FM安许证字〔2016〕H0060号，有效期至2019年11月27日，主要负责人：周振伟。2019年11月5日，安全生产许可证获准延期，编号：（黔）FM安许证字〔2016〕H0060号，有效期至2022年11月4日，主要负责人：喻某奇，许可范围：锰矿（地下开采）。南矿段于2020年停产。

北矿段设计生产规模2万吨/年，安全设施设计经从江县应急局审查同意后，于2020年12月26日取得建设批复，施工建设工期30个月。2020年12月，北矿段开工建设，截至事故发生时尚未完成基建工程，属在建矿井。

（四）八当锰矿北矿段设计及建设情况

1.开拓系统设计

设计新建2号主硐，利用探矿形成的725平硐、722平硐作为中段回风巷的副井和安全出口，利用730探矿巷作为回风平硐，形成矿山开拓系统。

图1-2 八当锰矿北矿段安全设施设计开拓系统平面图（示意）

井下设置700、715两个生产中段。首采700中段，中段上、下部分别布置700平巷、715平巷。715中段下部利用715平巷，上部布置730回风巷。设计分前、后两期工程，前期投产时在两个中段中部建成上山1、上山2两条连通中段上下的上山，形成前期生产系统。设计配备1个回采工作面、2个掘进工作面。前期系统投产后，再建设后期生产系统。

2号主硐表土段采用砌碹支护，基岩段为锚喷或喷浆支护，掘进断面5.2平方米，净断面4.5平方米。730回风平硐井口表土段砌碹支护，基岩段锚喷或喷浆支护，掘进断面4.3平方米，净断面3.9平方米。其他巷道支护有砌碹支护、喷锚支护、锚网支护、金属支架支护、锚杆支护、喷射砼支护等多种支护方式，现场可以根据围岩稳固性选择不同的支护方式，对于围岩稳固段可以不支护。

2.掘进通风设计

设计掘进工作面必须采用局部通风，选用JK58—1No.4型局部通风机供风，电动机功率11千瓦，风筒直径400毫米，供风量146立方米/分钟。

3.井巷工程

事故发生前，北矿段现场形成两个未直接连通的井下区域。一个区域是2号主硐、700平巷和715通风巷，为当前掘进施工区域，布置有700平巷掘进工作面和715通风巷掘进工作面。另一个区域是2号副井、人行通道、二号井平巷、下山、2处探矿巷和回风斜井，均为老巷。

2号主硐、2号副井、人行通道、二号井平巷分别对应安全设施设计中的700主平硐、副井、安全出口、730回风巷。715通风巷在位置上对应700中段上山1，但该巷道施工的位置、宽度、高度、坡度等均与设计不一致。

图1-3：八当锰矿北矿段井下巷道现状图（示意）

4.压风系统

在2号主硐北侧平台安装2台BK75-8ZG空压机，功率75千瓦，风压0.8兆帕，排气量13立方米/分钟。沿2号主硐敷设直径108毫米钢管至700平巷与715通风巷岔口，通过2处闸阀分别引出直径35毫米压风胶管至700平巷、715通风巷。距掘进工作面8米处，采用长约3米的钢管（直径15毫米）与压风胶管相连，连接处设置有闸阀，用于为风钻打炮眼提供压风动力，并为掘进工作面临时供风，事故发生时该闸阀为关闭状态。

5.通风系统

矿山目前处于建设阶段，使用局部通风机连接直径400毫米风筒压入式供风。2号主硐井口外约6米处布置一台局部通风机（无铭牌）向井下供风，风筒敷设至2号主硐内470米处，出口位于巷道左帮上方，出口风量约40-60立方米/分钟。风筒出口平距0.3米处的巷道底板布置另外一台局部通风机（无铭牌），敞开式串联向700平巷供风，现场存在循环风，井下不能及时排除污浊空气。2号主硐内回风的平均风速低于微速风表启动风速。715通风巷自2022年7月20日开工掘进以来未设置局部通风机供风。

715通风巷前方老巷为独头巷道，通往二号井平巷下山为唯一安全出口，但该下山被水淹没，致使该区域老巷成为未通风的封闭空间，该封闭区老巷长度约200米，老巷及空区体积共约1500立方米。

图1-4　事故发生时通风系统示意图

6.安全避险“六大系统”

矿山未按安全设施设计要求建设监测监控系统、通信联络系统等相关安全设施。

7.掘进施工组织

矿山安排打眼工、爆破工、出渣工在掘进工作面“滚动”作业，工艺流程为打炮眼→装药→爆破→处理顶板→出渣，通常每天1个作业循环。掘进工作面采用风钻凿岩、爆破掘进，炮眼深度2.0～2.3米，

炮眼直径32毫米；巷道内敷设有凿岩用压风管和供水管。715通风巷渣石通过溜渣斜巷溜放至700平巷装入矿车，用蓄电池电机车运至地面。

（五）事故地点基本情况

1.事故地点

事故地点位于北矿段2号主硐井下715通风巷内，该巷道设计宽2.1米，高2米，不稳固段采用锚网、金属支架支护，实际宽1.4米，高1.7米，布置在矿层底板泥质粉砂岩中，未进行支护，掘进工作面顶板不稳定。该巷道开口位置距2号主硐口约520米，开口段溜渣斜巷斜长16米、倾角43度，上部平巷长约82米。矿山计划将该巷道与前方老巷贯通形成北矿段通风系统。8月29日，715通风巷掘进工作面实施了爆破作业，炮眼及渣堆前方有水流出，已导通前方老巷。

2.事故地点相邻区域

715通风巷西侧为2号主硐里段的700平巷，巷道布置在锰矿体底板的泥质粉砂岩中，北侧尽头为700平巷掘进工作面。从715通风巷开口处往北的700平巷长约97米。715通风巷掘进工作面前方是2号副井井下的探矿区域。2号副井口至下山段的井巷形成于2011年矿山探矿期间，715通风巷前方的老巷形成于2020年6月前探矿期间，多为裸巷，部分巷道为木支护，且该部分老巷下山段积水封闭，人员不能进入。

二、事故经过和应急处置及善后处理情况

（一）事故发生前作业情况

8月29日7时左右，八当锰矿打眼工赵某中、符某莲到715通风巷掘进工作面打炮眼，作业过程中发现右上部炮眼出水。11时左右，两人结束作业出井后向矿长喻某奇、总工程师姚某发汇报炮眼出水情况，提出已导通老巷。喻某奇要求赵某中通知爆破人员先对掘进工作面中间炮眼进行爆破，再爆破周边炮眼。12时左右，陆某刚、陆某滔入井到715通风巷掘进工作面实施第一次爆破。15时左右，赵某中、符某莲下井清理准备实施第二次爆破的炮眼，发现爆破位置出水且水量增大。17时左右，陆某刚、陆某滔实施第二次爆破，爆破后爆堆底部出水，水体浑浊。

8月30日7时左右，李某瑶、林某才、李某刚、赵某武、吴某格、杨某兴、杨某江、张某华8人按照姚某发安排下井作业，其中张某华、吴某格前往715通风巷掘进工作面出渣。9时左右，因为从江县应急局等部门要到矿山检查，姚某发下井通知8人出井。

10时40分左右，县应急局龙某翔等3名检查人员在姚某发陪同下进入2号主硐检查至700平巷掘进工作面，未进入715通风巷，11时20分左右出井，检查要求矿山对井下两处密闭进行整改。

图2–1　事故前715通风巷炮眼布置复原示意图

（二）事故经过及救援情况

8月30日13时左右，姚某发安排李某瑶等8人下井作业，其中张某华、吴某格、杨某江、杨某兴先行入井，李某瑶、李某刚、林某才、赵某武在地面装砂石、砖等材料。

13时30分左右，张某华、吴某格进入715通风巷，张某华走到距离掘进工作面约20米处时晕倒，吴某格施救过程中感觉头昏无力，遂爬到715通风巷岔道口。杨某江、杨某兴从700平巷掘进工作面出来发现吴某格求救后，进入715通风巷施救过程中遇险晕倒。

13时50分左右，李某瑶等4人进入700平巷，见到吴某格了解情况后，进入715通风巷施救，施救过程中李某刚遇险被林某才救出，后林某才遇险又被赵某武救出。见事态严重，李某刚出井求救，林某才、赵某武和李某瑶佩戴好自救器后再次进入715通风巷，先后将杨某江、杨某兴、张某华拖到溜渣斜巷上口。

14时10分左右，姚某发及矿山有关人员赶到事故现场将3人抬到715通风巷下口700平巷内。

15时40分左右，高增乡卫生院在现场人员协助下将3人运送出井抬上救护车，17时30分送达从江县人民医院急诊科，经抢救无效后，宣布3人死亡。

该起事故共8名工人下井，工人自救互救过程中6人涉险，其中3人死亡。

图2-2　事故发生地点及人员位置平面示意图

（三）事故信息报告情况

8月30日14时10分，登阳公司安全管理人员贾某强电话向副总经理刘某报告事故情况。

14时20分，刘某电话向总经理王某眷报告事故情况，王世杭电话向张某令报告事故情况。

15时32分，王某眷电话向从江县应急局报告事故情况。

16时49分，从江县应急局向黔东南州应急局电话报告事故情况。

17时49分，从江县应急局通过贵州省政务值守平台首报黔东南州应急局。

17时55分，黔东南州应急局电话向省应急厅报告事故情况。

18时30分左右，黔东南州应急局通过贵州省政务值守平台首报省应急厅。

8月30日晚，姚某发交代工人统一口径：“事故发生时间是下午三点左右，下去是为了整改，回风巷那边没有人，是因为整改，人员死在密闭处”。事故初始调查时，姚某发和当班下井工人按照统一口径向事故调查组谎报事故地点。

（四）属地党委政府和有关单位应急处置情况

事故发生后，黔东南州常务副州长胡志峰率州应急局、州自然资源局等相关部门赶往事故现场，对事故现场保护、有关人员控制、善后处理、事故调查、舆情管控等相关工作进行安排部署。从江县委、县政府召开紧急会议，成立善后处置工作领导小组和专案工作组，开展现场勘查、资料封存、人员留置（管控）、善后处理、账户冻结、立案调查等工作，安排县委常委、副县长高瑞和县卫健局局长、县医院院长统筹协调各类医疗救治力量，组建救治专家组，全力做好救治工作。高增乡卫生院和从江县人民医院先后派出7名医护人员赶赴现场救治，并成立突发事件医疗抢救小组，组织贵州省人民医院帮扶专家和县人民医院医护人员做好抢救准备工作。

（五）善后处置情况

事故发生后，从江县成立了善后处置工作领导小组，做好死者家属接待和安置安抚工作，指导和督促企业做好赔偿等工作，保持了社会稳定。截至9月3日，3名死者家属代表均与登阳公司签订了工亡赔偿协议书和谅解书，3名死者均已火化。

（六）死亡人员信息

1.张某华，男，白族，55岁，云南省云龙县人，八当锰矿出渣工。

2.杨某江，男，布依族，42岁，贵州省三都县人，八当锰矿出渣工。

3.杨某兴，男，汉族，58岁，贵州省独山县人，八当锰矿出渣工。

（七）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故直接经济损失为405.47万元。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

根据《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等规定，并采信专家组出具的《登阳公司“8·30”较大中毒和窒息事故专家技术分析报告》结论，认定事故直接原因为：715通风巷掘进工作面作业导通老巷，老巷内含微量硫化物、一氧化碳且氮浓度极高、氧浓度极低的气体涌入未通风的715通风巷产生积聚，工人进入715通风巷后，吸入微量硫化物及一氧化碳中毒致呼吸中枢系统受到抑制，在高浓度氮、低浓度氧的气体环境中窒息死亡。

（二）直接原因分析

1.老巷内积聚有毒有害气体

715通风巷掘进工作面前方老巷与2号副井下山连通，前方老巷未通风，且部分巷道采用木支护，经水浸泡腐烂，消耗氧气，产生二氧化碳、硫化氢、氮气等气体。2号副井下山下部巷道内积水，前方老巷自2022年2月以来被水封闭，形成一个独立的密闭空间，随积水量增加，致使老巷内气压增大。老巷区域具备有毒有害气体积聚及涌出的条件。

2.爆破形成裂隙导通老巷

715通风巷前方分布有老巷和采空区，根据实测井巷图，掘进工作面迎头已与前方老巷右帮轮廓线在平面上重合，矿山于2022年8月29日在715通风巷掘进工作面爆破产生裂隙与前方老巷导通，形成了有毒有害气体涌入通道。

图3-1　715通风巷与前方老巷位置关系平面图

图3-2　715通风巷与原老巷实测平面图

图3-3 715通风巷掘进工作面爆破后裂隙导通示意图

3.715通风巷未通风

715通风巷未设置局部通风设施，平时作业利用压风管进行临时通风，事故发生时该压风管闸阀未打开，有毒有害气体涌入后不能排出。

图3-4 715通风巷内的压风胶管　　图3-5 掘进工作面压风管阀门状态

4.事发地点气体存在中毒和窒息危害

对事发地点715通风巷气体取样检测分析，该气体中二氧化碳含量为1.907%，硫化氢含量为8.92毫克/立方米（0.0006%），甲烷含量为78.2毫克/立方米（0.01%），非甲烷总烃含量为0.8毫克/立方米，氧浓度为7.9%，氮浓度为90.18%。在未通风状态下，715通风巷内空气氧浓度由外到内逐渐降低。数据表明，715通风巷中充满含微量硫化氢且氮浓度极高、氧浓度极低的窒息性气体。

图3-6　9月1日侦查时715通风巷未通风状态下氧气浓度分布图

5.冒险作业、盲目施救

一是进入未通风的715通风巷作业的工人未携带气体检测仪和自救器，违规、冒险进入事故现场。二是施救的工人缺乏基本的应急救援技能，未佩戴任何防护设备或采取有效防范措施的情况下，盲目无序施救，导致事故扩大。

四、登阳公司对问题隐患的整改落实情况

（一）对国务院安委会督导帮扶组交办问题隐患整改情况

6月8日，国务院安委会督导帮扶组（以下简称督导帮扶组）对八当锰矿进行安全检查，发现26条安全隐患，并向八当锰矿下达了《隐患问题及建议清单》，向黔东南州进行了反馈。

6月15日，黔东南州安委会制定印发督导帮扶组交办问题隐患整改方案，明确整改责任单位为从江县党委、政府，督促整改责任人为从江县党委、政府主要领导，整改期限为7月31日。

6月23日，登阳公司制定了《国务院安委会非煤矿山督导帮扶第二工作组督导检查反馈问题整改方案》，7月30日，登阳公司对相关问题隐患整改情况进行了现场验收并形成了整改报告，报告称所有问题隐患已完成整改。

7月31日，从江县常务副县长龙校一向县委常委会专题汇报了督导帮扶组检查发现问题隐患整改情况，称除“八当锰矿未与专业矿山救援队签订救援协议”外，其余问题隐患已全部完成整改。

经调查，事故发生后，八当锰矿仍存在“未按要求编制探放水设计，未做到先探后掘，先治水后掘进的要求”“未建立健全监测监控系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统”等2条隐患未整改。

（二）对国家矿山安监局贵州局交办问题隐患整改情况

8月18日，国家矿山安监局贵州局对八当锰矿进行安全检查，发现12条问题隐患，并当场向八当锰矿下达了《国家矿山安全监察非煤矿山安全现场处置决定书》（黔非煤安全监察执八处〔2022〕8号），要求北矿段停建整改，同时向县应急局送达了《非煤矿山安全监察移送书》（黔非煤安全监察执八移〔2022〕82号）。

8月19日，县应急局制定印发了国家矿山安监局贵州局交办问题隐患整改方案，明确了有关问题隐患督促整改责任人和时限要求，但针对问题隐患未下达执法文书。

经调查，登阳公司针对国家矿山安监局贵州局检查发现的12条问题隐患未制定整改方案。事故发生后，八当锰矿仍存在“未配备支柱作业、通风作业特种作业人员”“未与爆破外包单位签订安全生产管理协议”“矿山未同步建立监测监控、通信联络系统”“主平硐为裸巷”等4条隐患未整改。

（三）对县应急局发现问题隐患整改情况

2022年1月1日至事故发生前，县应急局执法人员到八当锰矿开展执法检查8次，发现49条问题隐患，均下达责令限期整改指令书，未进行行政处罚。

截至8月30日，县应急局对46条问题隐患进行了复查验收，并下达复查意见书，称已完成整改。

经调查，事故发生后，八当锰矿仍存在“每个作业班组未至少配备一台具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪”“北矿段专用回风巷（715通风巷）未采用局扇进行辅助通风”等2条隐患未整改。

五、涉事企业存在的主要问题

（一）登阳公司

1.长期违法违规施工建设

一是未按安全设施设计施工。违反《安全生产法》第三十四条第一款规定[《安全生产法》第三十四条第一款“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。”]，矿山建设项目未按照批准的安全设施设计施工建设。矿山监测监控系统、通信联络系统未同步建设，矿山压风自救系统和供水施救系统未按规范要求建设。二是违法违规分包项目。违反《安全生产法》第四十九条第一款规定[《安全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”]和《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十九条第一款规定[《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十九条第一款“承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程。”]，公司打着合法用工的名义，实际将八当锰矿井下出渣、打炮眼等井下施工作业发包给不具备资质的工人。三是无巷道掘进作业规程。违反《矿山安全法实施条例》第十一条规定[《矿山安全法实施条例》第十一条“采掘作业应当编制作业规程，规定保证作业人员安全的技术措施和组织措施，并在情况变化时及时予以修改和补充。”]，未编制715通风巷掘进作业规程。

2.阳奉阴违虚假整改

一是拒不执行停建要求。违反《安全生产法》第七十条规定[《安全生产法》第七十条“负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。”]，拒不执行国家矿山安监局贵州局于2022年8月18日检查八当锰矿提出的停止北矿段建设要求，8月18日至30日期间，以整改的名义在北矿段持续建设。二是问题隐患假整改。违反《安全生产法》第四十一条第二款规定[《安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”]，对督导帮扶组和安全监管监察部门检查发现的问题隐患虚假整改。

3.违章指挥冒险蛮干

企业管理人员在不具备安全生产条件的情况下，违章指挥工人进入715通风巷开展爆破和出渣作业。一是未采取局部通风。违反《矿山安全法实施条例》第二十二条规定[《矿山安全法实施条例》第二十二条“井下风量、风质、风速和作业环境的气候，必须符合矿山安全规程的规定。采掘工作面进风风流中，按照体积计算，氧气不得低于20%，二氧化碳不得超过0．5%。井下作业地点的空气温度不得超过28℃；超过时，应当采取降温或者其他防护措施。”]，715通风巷自2022年7月建设以来，未设置局部通风设施，临时使用打炮眼的高压风管供风，作业环境风量、风质、风速长期不满足要求。二是未检测作业场所空气质量。违反《矿山安全法》第十七条规定[《矿山安全法》第十七条“矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气含氧量进行检测，保证符合安全要求。”]和《金属非金属矿山安全规程》第6.1.4.9条[《金属非金属矿山安全规程》第6.1.4.9条“进入采掘工作面的每个班组都应携带气体检测仪，随时监测有毒有害气体。”]，未按规定为每一个掘进作业班组配备气体检测报警仪，作业前未对715通风巷作业场所有毒有害物质和井下空气含氧量进行检测。三是未落实探放水措施。违反《矿山安全法实施条例》第二十一条第（三）项规定[《矿山安全法实施条例》第二十一条“井下采掘作业遇下列情形之一时，应当探水前进：（三）接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区时。”]，矿山安全管理人员在明知715通风巷掘进工作面已导通积水老巷的情况下，未采取探放水和防范老巷有害气体涌入等安全措施。

４.安全管理混乱

一是安全管理人员和特种作业人员未持证。违反《安全生产法》第二十四条规定[《安全生产法》第二十四条“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”]、第三十条第一款规定[《安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”]，安全生产管理人员除喻某奇、贾某强外，其他管理人员均无相关资质，矿井通风、矿山安全检查等井下特种作业人员未持证上岗。二是未严格落实领导带班下井制度。违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条规定[《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条“矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。矿山企业的主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。第七条　矿山企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。”]，喻某奇、姚某发带班下井期间未与工人同时出入井，８月30日工人入井作业没有矿领导带班下井。三是未开展安全教育培训。违反《安全生产法》第二十八条第一款规定[《安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”]，未按要求对矿山从业人员进行安全生产教育和培训。四

是未签订劳动合同。违反《劳动法》第十条规定[《劳动法》第十条“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。”]，该公司未按规定与下井作业人员签订劳动合同并购买工伤保险。五是安全生产投入不足。违反《安全生产法》第二十三条第二款规定[《安全生产法》第二十三条第二款 “有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。”]，未按规定提取安全生产费用，未建立安全生产费用提取使用台账，无相关提取使用记录。六是迟报事故信息。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定[《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”]，登阳公司向从江县应急局信息报告时间超过1小时。

（二）建宁爆破公司

一是挂靠经营。建宁爆破公司从江项目部以项目部名义与登阳公司签订《爆破工程施工合同书》（合同编号：建宁爆字〔2021〕008号），并与建宁爆破公司口头约定利润分成（从江项目部70%，建宁爆破公司30%），涉嫌挂靠建宁爆破公司爆破资质开展相关业务工作。二是违规冒险作业。违反《爆破安全规程》第6.1.1、6.1.2条规定[《爆破安全规程》第6.1.1条“爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要的安全防范措施。《爆破安全规程》第6.1.2：爆破作业场所有下列情形之一时，不应进行爆破作业：……爆破会造成巷道涌水、堤坝漏水、河床严重阻塞、泉水变迁的……。”]，陆某滔、陆某刚于8月29日在明知715通风巷掘进工作面炮眼出水、导通老巷的情况下，违反规定进行爆破作业。三是爆破设计严重失实。违反《爆破安全规程》5.2.2条规定[《爆破安全规程》（GB6722-2014）5.2.2规定“5.2.2.1 爆破工程均应编制爆破技术设计文件。5.2.2.2 矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用标准技术设计。5.2.2.3 爆破实施后应根据爆破效果对爆破技术设计作出评估，构成完整的工程设计文件。5.2.2.4 爆破技术设计、标准技术设计以及设计修改补充文件，均应签字齐全并编录存档。”]，建宁爆破公司编制的《八当锰矿巷道掘进开采爆破设计方案》所述矿井地质情况、巷道断面、爆破参数设计等均与矿井实际不符，不具有指导性，设计人、审核人、批准人未签字确认。

六、对事故责任有关单位及人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1.姚某发，男，中共党员，登阳公司八当锰矿总工程师，主要负责安全生产技术管理工作。违章指挥工人冒险作业；谎报事故地点，掩盖未停建整改事实；未编制715通风巷掘进作业规程和通风技术措施；未按要求编制探放水方案；未严格执行领导带班下井制度，带班下井期间未同工人同时出入井；未

按规定组织开展中毒和窒息事故应急救援演练；未按规定组织本单位安全生产教育和培训。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已于2022年8月31日被从江县公安局执行刑事拘留。

2.喻某奇，男，群众，登阳公司八当锰矿矿长。履行安全生产管理职责不力，违章指挥工人冒险作业；未组织编制715通风巷掘进作业规程；未组织开展探放水工作；未按设计组织建设矿山安全避险“六大系统”；未及时排查并消除事故隐患；未严格执行领导带班下井制度，带班下井期间未同工人同时出入井；未按规定组织开展中毒和窒息事故应急救援演练；未按规定组织本单位安全生产教育和培训。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已于2022年8月31日被从江县公安局执行刑事拘留。

3.刘某，男，群众，登阳公司副总经理，分管生产、安全和环保工作。履行安全生产管理机构和通风系统管理机构负责人职责不力，未组织制定715通风巷作业规程，未按照批准的安全设施设计在715通风巷设置局部通风机；未组织开展探放水工作；未及时排查并消除事故隐患；未按规定开展中毒和窒息事故应急救援演练；未按规定组织本单位安全生产教育和培训；违法分包井下施工作业。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已于2022年8月31日被从江县公安局执行刑事拘留。

4.王某眷，男，群众，从江县政协委员，登阳公司总经理，负责公司全面工作。履行安全生产管理职责不力；不执行国家矿山安监局贵州局关于北矿段的停建整改要求；未保证安全生产投入有效实施；未督促检查八当锰矿安全生产工作，及时消除事故隐患；组织整改督导帮扶组和安全监管监察部门检查反馈的问题隐患不到位；未及时报告事故信息；未按规定开展中毒和窒息事故应急救援演练；未按规定组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未按规定与下井作业人员签订劳动合同并购买工伤保险；未与建宁爆破公司从江项目部签订安全管理协议。对事故发生负有责任。涉嫌犯罪，建议移交从江县公安局。

5.张某令，男，群众，登阳公司法定代表人、执行董事，安全生产第一责任人。履行主要负责人安全生产管理职责不力；未保证安全生产投入有效实施；未督促检查八当锰矿安全生产工作，及时消除事故隐患；未按规定组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未按规定组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。对事故发生负有责任。涉嫌犯罪，建议移交从江县公安局。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员

登阳公司对事故发生负有责任；贾某强、姚某发、喻某奇、刘某、王某眷、张某令等6人对事故发生负有责任。建议予以行政处罚。

（1）根据《安全生产法》第一百一十四条规定[《安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：　（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；……”]，建议由从江县应急管理局对登阳公司予以罚款处罚；根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）[《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49

号）第二条“生产经营单位及其有关人员存在下列失信行为之一的，纳入联合惩戒对象:（一）发生较大及以上生产安全责任事故；……（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；……”]，建议将登阳公司纳入安全生产联合惩戒对象。

（2）根据《安全生产法》第九十六条规定[《安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”]，贾某强作为登阳公司安全管理人员，履行安全生产管理职责不力，未有效督促落实问题隐患整改措施，建议由从江县应急管理局对贾某强予以罚款处罚，由黔东南州应急管理局吊销其安全生产管理人员资格证。

（3）根据《安全生产法》第九十六条规定，建议由从江县应急管理局对姚某发予以罚款处罚；根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 “事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；……”]规定，建议由从江县应急局对姚某发谎报事故行为予以罚款处罚。

（4）根据《安全生产法》第九十六条规定，建议由从江县应急管理局对喻某奇予以罚款处罚，由黔东南州应急管理局吊销其安全生产主要负责人资格证。

（5）根据《安全生产法》第九十六条规定，建议由从江县应急管理局对刘某予以罚款处罚。

（6）根据《安全生产法》第九十五条规定[《安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:……（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；……”]，建议由从江县应急管理局对王某眷予以罚款处罚；根据《安全生产法》第一百一十条规定[《安全生产法》第一百一十条“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”]，建议由从江县应急管理局对王某眷迟报事故行为予以罚款处罚。

（7）根据《安全生产法》第九十五条规定，建议由从江县应急管理局对张某令予以罚款处罚。根据《安全生产法》第一百一十条规定，建议由从江县应急管理局对张某令迟报事故行为予以罚款处罚。

（三）建议公安部门处罚的单位和人员

对事故调查中发现的建宁爆破公司和有关人员的违法违规行为，建议由从江县公安局予以处罚。

（四）有关单位和监察对象

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》要求，对事故调查中发现的有关单位和监察对象的问题线索及相关材料移送省纪委省监委。对监察对象的党政纪处分和有关单位的处理意见，由省纪委省监委提出；涉嫌犯罪人员，由省纪委省监委移交司法机关处理。

七、事故主要教训

（一）事故企业冒险蛮干，管理混乱。登阳公司管理人员无视国家有关安全生产法律法规，无视矿工生命安全，在明知已导通积水老巷，掘进施工巷道存在重大安全隐患的情况下，仍违章指挥、冒险蛮干；未开展安全教育培训和应急演练，从业人员不具备基本自救互救能力，盲目施救导致事故扩大；对矿山存在的重大安全隐患视而不见，拒不执行矿山安全监察部门停建整改要求，对督导帮扶组和监管监察部门发现的问题隐患虚假整改；公司安全管理混乱，公司管理人员和特种作业人员不具备相应从业资格，领导带班下井、隐患排查治理等制度形同虚设。

（二）从江县党委政府不重视安全生产工作。从江县党委政府贯彻落实《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加强安全生产工作坚决遏制重大事故的意见》有差距。从江县党委未加强应急管理部门领导班子建设，2022年以来，从江县应急局一直仅一正一副2名局领导，截至事故发生前一直未按三定方案配齐县应急局领导班子；未加强应急管理执法队伍建设，专业监管力量不足。从江县政府研究解决安全生产重大问题不到位，工作措施不实不细，2022年1月1日至事故发生前，县政府常务会议未专题研究安全生产重大问题，未严格落实政府领导非煤地下矿山安全生产包保责任制，未推进实施非煤地下矿山驻矿安监员制度，未建立安全生产巡查考核和“四不两直”暗查暗访制度，未有效督促相关职能部门履行安全生产监管职责。针对督导帮扶组移交的问题，从江县政府未专门召开会议研究制定整改方案，仅政府分管领导和县委常委会分别于7月6日、7月31日听取整改工作情况汇报，称仅“未与专业矿山救援队签订救援协议”1条隐患未整改，与实际隐患整改情况不符，对督导帮扶组检查发现的问题隐患落实整改不力。

（三）应急部门非煤矿山安全监管不到位。县应急局开展非煤矿山安全生产“打非治违”专项行动不力，未严格落实“四个一律”“五个一批”要求，2022年以来对八当锰矿8次执法检查，发现49条问题隐患，但未进行立案查处和行政处罚，致使企业一些非法违法行为长期得不到有效整治；未切实加强专业执法队伍建设，监管执法力量弱化；安全隐患督促整改不力，虚假整改虚假验收，对督导帮扶组和国家矿山安监局贵州局等有关部门交办的安全隐患，特别是八当锰矿长期存在的掘进工作面无风作业、不执行探放水措施等突出问题未及时有效督促整改，一些已经验收的问题隐患依然存在。

（四）人社部门劳动保障监察执法不力。县人社局未及时发现和纠正登阳公司违反劳动保障法律法规等行为，对登阳公司不按规定签订劳动合同、参与工伤保险等行为监督检查不力，事故发生前，八当锰矿实有员工20人，其中7名作业人员仍未签订劳动合同，另有11人未参与工伤保险。

八、事故防范和整改措施建议

（一）坚决扛起保障安全生产政治责任。从江县党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，采取过硬措施有效防范各类事故发生。要严格落实《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加强安全生产工作坚决遏制重大事故的意见》以及国务院安委会安全生产“十五条措施”和贵州省“六十条措施”，定期召开党委常委会、政府常务会议研究安全生产工作、分析研判形势、解决突出问题；要切实加强应急管理部门领导班子和专业监管队伍建设，配齐建强执法队伍，加快推进非煤地下矿山驻矿安监员招聘、培训和派驻工作，确保有足够力量承担安全监管执法任务；要加强非煤矿山产业顶层设计，对安全管理水平低下，不具备安全生产条件的非煤矿山企业要坚决取缔关闭，彻底解决“弱小散乱差”的问题。黔东南州要深刻汲取事故教训，督促从江县采取有效措施，认真抓好督导帮扶组和上级监管监察部门交办问题隐患整改，确保及时整改到位。

（二）严格落实矿山企业安全生产主体责任。登阳公司必须深刻吸取事故教训，坚持依法办矿、依法生产、依法管理，健全安全管理机构，配足安全管理和技术人员，完善相关制度措施，加强安全生产管理；要强化掘进工作面和独头巷道的通风管理，掘进工作面和独头巷道必须设置局部通风设施，并加强空气质量检测，确保满足安全作业要求；要强化地下矿山探放水工作，严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治要求；要扎实推进地下矿山隐蔽致灾因素普查治理，强化对采空区、废弃矿井（井筒）及周边老窑、水文地质致灾因素普查治理工作；要强化建设矿山安全风险监测与安全避险系统建设，在基建过程中必须随主体工程同步建立监测监控、通信联络、压风自救等系统，并确保有效；要加强教育培训，针对性开展应急演练，强化工人安全素质，提升应急处置水平，提高自救互救能力。

（三）严厉打击非煤矿山行业非法违法行为。黔东南州、从江县要聚焦重点区域、基建矿山、地下矿山等进行明查暗访和专项检查，坚决打击以采代建、以采代探、不按设计施工、违章指挥、冒险作业等行为；矿山安全监管部门要针对非煤矿山通风系统不健全、有误透老巷风险等问题隐患开展排查，限期整改，对不具备安全生产条件的矿井一律停产整顿；要加大执法力度，深入开展专项执法检查，坚决纠治执法检查“宽松软”问题，杜绝只检查不执法、只执法不处罚的问题；要强化安全生产举报奖励，采取多种形式开展专题宣传报道，督促各类矿山企业在醒目位置设置举报奖励公告牌，对举报线索要开展实质性现场核查，已核实的线索要及时兑现奖励。

（四）严格管控非煤矿山企业重大安全风险。黔东南州、从江县要举一反三，在全州范围内特别是非煤矿山重点县深入开展以采空区、周边老窑为重点的隐蔽致灾因素普查，切实查明形成时间、闭坑时间、井巷分布、开采范围、积水状况等情况，采取有效措施进行治理；要全面研判防控非煤矿山重大安

全风险，切实掌握辖区内非煤矿山生产建设活动，对安全管理、采掘作业、系统变化、灾害治理等方面风险做到心中有数；要组织对非煤矿山企业逐一进行会诊，突出井下通风、防治水、爆破作业、采空区管理、个人防护用品配备使用等重点环节，对企业安全风险辨识管控情况进行全面检查。要把防范中毒和窒息风险摆在重要位置，所有地下矿山必须严格按安全设施设计同步做好通风系统等建设；要严格落实非煤地下矿山包保责任，包保领导要督促企业切实做好重大安全风险防控。

（五）切实加强劳动保障监察。从江县人社局要认真履行劳动保障监察职责，加大对非煤矿山企业未签订劳动合同、未参与工伤保险等违法行为打击力度，切实纠正企业侵害劳动者权益的违法行为，保障劳动者合法权益。